



Besluit

Ons kenmerk : ACM/UIT/572162
Zaaknummer : ACM/21/168063
Datum : 22 februari 2022

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) tot het wijzigen van de tenaamstelling op de vergunning voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers¹ van Kernion B.V. in NewEnergy B.V.

1. Aanvraag en procedure

1. Op 20 april 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) aan Kernion B.V. een vergunning verleend voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers.²
2. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Zo moet Kernion B.V. wijzigingen in de gegevens die hij bij de aanvraag had verstrekt direct aan de ACM doorgeven.³
3. De rechtsgeldige vertegenwoordiger van Kernion B.V. (hierna: de aanvrager) heeft in een brief van 10 februari 2022 de ACM ervan op de hoogte gebracht, dat per 11 januari 2022 de statutaire naam van Kernion B.V. is gewijzigd in NewEnergy B.V. De rechtsgeldige vertegenwoordiger van Kernion B.V. heeft de ACM gevraagd de vergunning op naam te stellen van NewEnergy B.V.
4. De aanvrager heeft een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een afschrift van de akte van statutenwijziging verstrekt.
5. Daarnaast heeft de aanvrager verklaard dat behalve de naam er niets zal wijzigen in de organisatorische, financiële en technische kwaliteit van zijn onderneming.

2. Juridisch Kader

6. Het is verboden om zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A. Dit is bepaald in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
7. De Minister verleent op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 een vergunning aan een aanvrager die voldoende aantoont dat hij:

¹ Artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

² Artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

³ Artikel 95e, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

- (a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - (b) redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 na te komen.
8. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM' heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998⁴.
9. Bij 'Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013'⁵ heeft de Directie Consumenten van de ACM mandaat en machtiging gekregen om besluiten te nemen en overige handelingen te verrichten die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 voor zover deze specifiek met consumentenbelangen te maken hebben. De directeur en de teammanagers van de Directie Consumenten zijn bevoegd om een beslissing te nemen op deze aanvraag.
10. In het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers⁶ staan de criteria van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 uitgewerkt. Hierin staan ook de procedurele en inhoudelijke regels voor de aanvraag van een vergunning.

3. Beoordeling

11. Deze beoordeling, en daarmee ook het besluit, heeft alleen betrekking op de aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van de vergunning. Deze beoordeling en daarmee ook het besluit, heeft geen betrekking op wijzigingen in de organisatorische, financiële en technische kwaliteit van NewEnergy B.V.
12. De ACM beoordeelt de aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van de vergunning als volgt:
13. De aanvrager heeft met een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een akte van statutenwijziging aangetoond dat de bedrijfsnaam is gewijzigd in NewEnergy B.V.
14. De aanvrager heeft verklaard dat er behalve de naam niets zal veranderen in de organisatorische, financiële en technische kwaliteit van het bedrijf.

4. Besluit

15. De Minister van Economische Zaken en Klimaat besluit dat de leveringsvergunning die op naam was gesteld van Kernion B.V. op naam gezet wordt van NewEnergy B.V.⁷
16. De openbare versie van dit besluit publiceert de ACM op haar website.

⁴ Besluit van 2 april 2013, *Stcrt.* 2013, nr. 9333

⁵ Besluit van 2 april 2013, *Stcrt.* 2013, nr. 9697

⁶ Besluit van 8 mei 2003, *Stb.* 2003, nr. 207, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, *Stb.* 2005, nr. 200

⁷ Artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

17. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het bekend is gemaakt.⁸

Den Haag, 22 februari 2022

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt,
voor deze

mr. drs. J.L. van de Braak
Teammanager Directie Consumenten

Als u belanghebbende bent, kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

⁸ Artikelen 3:40 en 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht.